

Vergabekammer bzw. zuständiges Beschwerdegericht

Nachprüfungsantrag zur behaupteten De-facto-Vergabe

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Nachprüfungsantrag zur behaupteten De-facto-Vergabe

Aktenzeichen: noch nicht vergeben Datum: 27.06.2026 Gegenstand: SOC-Pilotbetrieb der Nahverkehr Schwerin GmbH

An die Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Johannes-Stelling-Straße 14 19053 Schwerin

Nachprüfungsantrag nach §§ 160 ff. und § 135 GWB

Antragstellerin: CyberShield Defense GmbH, Berlin Antragsgegnerin: Nahverkehr Schwerin GmbH, Schwerin
Beizuladendes Unternehmen: ProtectIT SE, soweit sich deren Auftragnehmereigenschaft bestätigt

1. Anträge

Die Antragstellerin beantragt,

1. festzustellen, dass der im Dezember 2025 geschlossene Vertrag über SOC-Pilotbetrieb nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB von Anfang an unwirksam ist,
2. der Antragsgegnerin geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der festgestellten Rechtsverletzung aufzugeben,
3. der Antragstellerin Einsicht in Vertrag, Auftragswertschätzung, Dringlichkeitsvermerk und Vergabedokumentation zu gewähren und
4. der Antragsgegnerin die Kosten und notwendigen Aufwendungen aufzuerlegen.

2. Zuständigkeit und Frist

Die Antragsgegnerin ist ein kommunal beherrschtes Unternehmen mit Sitz in Mecklenburg-Vorpommern. Vorbehaltlich der abschließenden Auftraggebereigenschafts- und Zurechnungsprüfung ist die Landesvergabekammer nach § 159 Abs. 2 und 3 GWB zuständig.

Die Antragstellerin erlangte am 04.06.2026 in der mündlichen Verhandlung erstmals tatsächliche Kenntnis vom Vertragsschluss. Eine Information einschließlich einer Zusammenfassung der einschlägigen Gründe entsprechend § 134 Abs. 1 Satz 1 GWB oder eine inhaltlich ausreichende EU-Auftragsvergabebeachtmachung ist nicht ersichtlich. Die bloße Kenntnis setzt die 30-Kalendertage-Frist des § 135 Abs. 2 Satz 1 GWB deshalb nicht ohne Weiteres in Lauf. Der Antrag vom 27.06.2026 wahrt jedenfalls die absolute Sechsmontatsgrenze seit dem Vertragsschluss am 30.12.2025.

3. Antragsbefugnis

CyberShield bietet SOC-Dienstleistungen an und hätte sich bei einer transparenten Beschaffung um den Pilotauftrag beworben. Sie macht geltend, dass ihr durch die Direktvergabe die Zuschlagschance genommen wurde. Angebotspalette, Kapazität im Dezember 2025 und Interesse am kurzlaufenden Pilotbetrieb werden durch Anlagen A-3 bis A-5 belegt.

4. Begründung

Der Pilot und der Hauptauftrag betreffen denselben Betrieb, dieselbe SOC-Infrastruktur und zeitlich ineinandergreifende Leistungen. Die Antragstellerin hält deshalb eine Gesamtbetrachtung nach § 3 VgV für geboten. Ob eine unzulässige Aufteilung vorliegt, kann erst anhand von Bedarfsentstehung, Planung, Leistungsabgrenzung, Optionen und Wertschätzung entschieden werden. Der isolierte Pilotwert von 48.000 EUR reicht für einen Oberschwellenangriff nicht aus.

Die Antragsgegnerin beruft sich hilfsweise auf äußerste Dringlichkeit nach § 14 Abs. 4 Nr. 3 VgV. Ein Audit aus November 2024 erklärt einen Vertragsschluss im Dezember 2025 nicht ohne Weiteres. Erforderlich sind Belege zu Unvorhersehbarkeit, fehlender Zurechenbarkeit, Kausalität und Beschränkung auf das unbedingt erforderliche Übergangsvolumen.

5. Beweismittel

1. Protokoll der Verhandlung vom 04.06.2026
 2. Auskunft der Antragsgegnerin zum Pilotvertrag
 3. Leistungsportfolio und Kapazitätsnachweis CyberShield
 4. TED-Recherche mit Suchprotokoll
 5. Hauptausschreibung und Leistungsabgleich
 6. Antrag auf Vorlage der vollständigen Pilot-Vergabeakte
- Dr. Constantin Bährens Rechtsanwalt